

AHMAD MUZAHAR BIN MOHD ZAINAL

PERAYU

lwn

AHMAD FAUZI BIN MOHD ZAINAL

RESPONDEN 1

AHMAD SHAFIEI BIN MOHD ZAINAL

RESPONDEN 2

LAILI SALBIANA BINTI MOHD ZAINAL

RESPONDEN 3

ZUL FADLI BIN MOHD ZAINAL

RESPONDEN 4

LAILA NAZIRAH BINTI MOHD ZAINAL

RESPONDEN 5

MOHD AZAN BIN MOHD ZAINAL

RESPONDEN 6

MOHD ZAIDI BIN MOHD ZAINAL

RESPONDEN 7

MOHD NAJIB BIN MOHD ZAINAL

RESPONDEN 8

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abdul Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel)]

Pada: 8 Januari 2025/8 Rejab 1446H

Kes Rayuan Mal No.: 2308-A0010-0088-2024

[Rayuan Terhadap Keputusan Tuntutan Pengesahan Hibah di bawah Seksyen 61(3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

-Pihak-pihak tidak diwakili-

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu (Plaintif) melalui notis rayuan bertarikh 28/8/2023 terhadap sebahagian keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor (selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara") pada 15/09/2022 dalam kes Saman No.: 10207-044-0190-2021.

[2] Keputusan yang dirayu adalah berkaitan terma kedua perintah iaitu:

“2. Mahkamah menolak tuntutan Plainttif berdasarkan Seksyen 61(3)(b)(vi) Enakmen Pnetadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 untuk mengesahkan hibah yang dibuat oleh **Allahyarham Mohd Zainal bin Abdul Hamid** (No.K/P: 38121208-08-5427) ke atas hartanah bagi No Hak Milik Mukim Pasir Panjang PT 2601 **HSM 1440** dan harta tersebut hendak di bahagikan berdasarkan Pewarisan antara ahli waris berdasarkan Faraid.”

FAKTA KES

[3] Perayu dan Responden-Responden adalah adik beradik kandung dan anak kepada Allahyarham Mohd Zainal bin Abdul Hamid (selepas ini dirujuk sebagai “si mati”) yang meninggal dunia pada 10/10/2019.

[4] Pada 26/12/2009 bertempat di rumah Responden 2 si mati telah melafazkan hibah bagi beberapa lot hartanah di Mukim Pasir Panjang Hulu, Perak Tengah, Perak kepada pihak-pihak sebagaimana berikut:

- a) ½ bahagian tapak rumah No.Hakmilik 1549 yang terletak di sebelah hilir diberi kepada Responden 1 manakala ½ bahagian yang terletak di sebelah hulu diberikan kepada Responden 2.
- b) Keseluruhan tanah No.Hakmilik 2205 diberi kepada Responden 3
- c) Keseluruhan tanah No.Hakmilik 1460 diberi kepada Responden 4
- d) Keseluruhan tanah No.Hakmilik 876 diberi kepada Responden 5
- e) **Keseluruhan tanah No.Hakmilik HSM: 1440 diberi kepada Perayu, Responden 6, Responden 7 dan Responden 8 secara sama rata.**

[5] Bagi tanah No.Hakmilik HSM: 1440, sewaktu hibah dibuat tanah tersebut telah berada dalam pegangan pentadbir tanah dan hanya dapat didaftarkan semula atas nama si mati pada 8/1/2019. Tanah tersebut kemudiannya telah diusahakan oleh Responden 1 dengan tanaman sawit setelah kematian si mati.

[6] Pada 21/5/2021 Perayu telah memfailkan tuntutan pengesahan hibah bagi aset-aset tersebut. Kesemua Responden bersetuju dengan tuntutan Perayu kecuali Responden 1 yang mensyaratkan supaya diberikan pampasan hasil tanaman sawit yang telah diusahakannya.

[7] Pada 15/9/2022 YA Hakim Bicara telah membuat keputusan mengesahkan kesemua tanah-tanah tersebut sebagai hibah daripada si mati melainkan tanah No.Hakmilik HSM: 1440 yang telah ditolak sebagaimana terma yang dinyatakan pada perenggan [2] di atas. Tidak berpuashati dan terkesan dengan keputusan tersebut, maka Perayu memfailkan rayuan ini.

ALASAN RAYUAN

[8] Satu-satunya alasan rayuan yang dihidkan oleh Perayu adalah sebagaimana yang terkandung dalam muka surat 151 rekod rayuan yang dapat diringkaskan seperti berikut:

Walaupun semasa lafaz hibah dibuat pada 26/12/2009 hartanah tersebut masih belum menjadi hak milik semula si mati, namun selepas geran tanah tersebut didaftarkan semula atas nama si mati pada 8/1/2019, si mati telah beberapa kali melafazkan hartanah tersebut diberikan kepada Perayu, Responden 6, Responden 7 dan Responden 8.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Merujuk kepada alasan rayuan yang dihidkan oleh Perayu, kami mendapati alasan tersebut tidak menyatakan secara spesifik kekhilafan penghakiman YA Hakim bicara sama ada dari segi fakta, undang-undang ataupun

hukum Syarak sebagaimana kehendak seksyen 141 (2) Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan :-

Alasan rayuan

(2) Tiap-tiap salinan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

[10] Sungguhpun begitu, berdasarkan rekod rayuan serta hujahan pihak-pihak kami menyimpulkan isu yang berbangkit di hadapan kami untuk diulas dan diputuskan adalah **sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila menolak pengesahan hibah bagi tanah No.Hakmilik 1440 yang diberikan oleh si mati kepada Perayu, Responden 6, Responden 7 dan Responden 8 secara sama rata.**

[11] YA Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya menjelaskan berdasarkan siasatan kepada Responden 1 (Defenden 1) mendapati lot tanah tersebut bukanlah dalam pemilikan si mati ketika lafaz hibah dibuat pada 26/12/2009. Responden 2 (Defenden 2) pula memberitahu mahkamah bahawa tanah tersebut yang asalnya milik si mati telah dijual tanpa berlakunya proses pindah milik. Pembeli kemudiannya telah mencagarkan tanah tersebut kepada ceti dan akhirnya telah dirampas dan dipegang oleh pentadbir tanah. Keterangan daripada kedua-dua Responden ini juga mendedahkan bahawa si mati telah memohon semula kepada pihak pentadbir tanah agar pemilikannya dikembalikan semula. Namun begitu,

tanah tersebut hanya diperolehi semula pada 8/1/2019 hasil usaha daripada Responden-Responden.

[12] Berdasarkan kepada fakta yang diakui oleh pihak-pihak ini, YA Hakim Bicara telah membuat dapatan bahawa semasa hibah dibuat oleh si mati, tanah tersebut bukanlah berada dalam pemilikan sempurna si mati bagi membolehkan ia dihibahkan kepada seseorang. Oleh sebab itu ia gagal memenuhi salah satu syarat kepada rukun barang yang dihibah (*al-mawhub*) iaitu berada pemilikan penuh pemberi hibah.

[13] Penelitian kami kepada hujahan Perayu mendapati ia tidak lebih daripada hanya mengulangi sahaja alasan rayuan yang telah diplidkan tanpa menjawab isu atau dapatan YA Hakim Bicara di atas. Tiada sebarang hujahan yang menjelaskan kekhilafan dapatan berhubung dengan status pemilikan tanah tersebut oleh si mati. Perayu sebaliknya mengakui ia bukan dalam milikan si mati semasa hibah dibuat dan mengemukakan dakwaan baharu dengan menyatakan wujudnya lafaz-lafaz hibah yang lain dibuat oleh si mati setelah tanah tersebut diperolehi semula pada 8/1/2019.

[14] Kami ingin menarik perhatian Perayu bahawa fakta yang dikemukakan di hadapan YA Hakim Bicara adalah bagi lafaz hibah yang didakwa berlaku pada 26/12/2009 sahaja sebagaimana pernyataan tuntutan Perayu. Fakta wujudnya lafaz lain sebagaimana yang dinyatakan dalam alasan rayuan dan hujahan Perayu tidak pernah diplidkan dalam mana-mana dokumen pliding Perayu semasa peringkat perbicaraan. Pada hemat kami tindakan Perayu ini adalah bertentangan dengan prinsip keterikatan kepada pliding (*rule of pleadings*).

[15] Sebagai panduan, dengan hormatnya kami merujuk kes **Murshida binti Mustakim lwn. Hassim bin Abdullah (2005) 19(1) JH**. Panel Rayuan Syariah dalam kes ini antara lain menyatakan :

“Oleh itu kami menjelaskan bahawa mengikut prosedur, **setiap pihak terikat kepada pliding. Mahkamah hanya boleh tertumpu membicarakan apa-apa yang ada dalam pliding masing-masing**. Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa persoalan hibah tidak dibangkitkan oleh Perayu di dalam kes asal di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor yang mana tidak ada dalam pliding asal dan ia bercanggah dengan seksyen 52(1)(b) kanun Prosedur Mal Syariah Selangor 1991 yang disebutkan tadi.”

[16] Prinsip keterikatan pliding ini juga telah menjadi pegangan yang kukuh sebagaimana keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes **Samuel Naik Siang Ting v. Public Bank Bhd [2015] 6 MLJ 1** yang menyatakan *inter alia*:

“It is a cardinal rule in civil litigation **that parties are bound by their pleadings and are not allowed to adduce facts and issues which they have not pleaded**”.

[17] Pada hemat kami fakta-fakta yang dikemukakan oleh Perayu ini juga bersifat fakta baharu yang tidak sewajarnya dibangkitkan pada peringkat rayuan ini. Sebagai panduan, kami kemukakan Arahan Amalan No. 8 Tahun 2004 yang telah memberikan garis panduan kepada kami mengenai fakta baru semasa prosiding rayuan iaitu -

Arahan Amalan No. 8 Tahun 2004

Tambahan Fakta Baru Semasa Prosiding Rayuan

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil 1 Tahun 2004 pada 8 – 9hb.Juni 2004 bersamaan 19 – 20hb Rabiulakhir 1425H di Subang Jaya, Selangor telah bersetuju dan mengesahkan

untuk menerima pakai arahan amalan berhubung **tambahan fakta baru semasa prosiding rayuan di Mahkamah yang mendengar rayuan adalah tidak dibenarkan.**

[18] Memperkukuhkan arahan amalan tersebut, Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes **Razniati Binti Mohamed Radzi lwn. Khairulanizul Bin Mohamad**, Kes (Rayuan) Mal No. : 14000-017-0085-2014 telah menggunakan Arahan Amalan ini untuk menolak fakta-fakta baharu yang dibangkitkan selepas keputusan dikeluarkan semasa prosiding di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah. Penghakiman di dalam kes tersebut menyatakan bahawa -

“[29]... Bagi kes ini, pihak-pihak yang bertikai telah diberikan hak untuk mengemukakan fakta-fakta bagi tujuan tuntutan dan membuktikan dakwaan, kemudian Hakim Bicara telah memberikan keputusannya. **Ini bermaksud fakta-fakta lain selain daripada fakta-fakta yang dibangkitkan selepas keputusan dikeluarkan adalah fakta baharu.** Arahan Amalan No. 8 Tahun 2004 telah memberikan panduan berkenaan kebolehterimaan fakta baharu di dalam sesuatu prosiding rayuan.”

KESIMPULAN

[19] Kami berpuas hati bahawa Perayu gagal menunjukkan kepada kami kekhilafan YA Hakim Bicara dari sudut fakta, undang-undang serta hukum Syarak apabila menolak pengesahan hibah bagi lot tanah No.Hakmilik: HSM 1440 Mukim Pasir Panjang Hulu, Daerah Perak Tengah. Fakta-fakta yang dinyatakan oleh Perayu berhubung dengan lafaz hibah yang berlaku selepas 26/12/2009 adalah terkeluar daripada pliding dan merupakan fakta baharu yang tidak wajar dipertimbangkan di peringkat rayuan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti notis rayuan, alasan rayuan dan hujah pihak-pihak, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 15/09/2022 dalam kes Saman No.: 10207-044-0190-2021 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh;

-
1. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

-
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;

-
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor